REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Roma

Sezione XVII

Il Tribunale di Roma nella persona del giudice designato Andrea Postiglione ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 46544 R. G. A. C. dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1 c.f. *P.IVA_1* in persona dell'Amm.re *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Svevo n. 85, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cirilli che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione.

Attrice/Opponente

CP_1, c.f. *C.F._1*, in qualità di titolare della medesima impresa individuale, p.i. *P.IVA_2*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n. 439, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cesario che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione.

Convenuta/Opposta

Conclusioni come in atti

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 28.06.2018 il *Parte_1* *[...* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 9329/18 emesso dal Tribunale di Roma, in data 17.04.2018 su ricorso iscritto al n. 19337 R.G. del 2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore di *CP_1* ditta individuale della somma di euro 6.890,00.

L'ingiunzione richiesta dall'odierna opposta si basava sul mancato pagamento di una fattura riguardante alcuni lavori di giardinaggio eseguiti dall'impresa individuale *CP_1* presso il Condominio opponente.

Quest'ultimo, nel presente giudizio, chiedeva la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo sostenendo di non aver intrattenuto alcun rapporto con l'impresa di giardinaggio e lamentando, di conseguenza, l'inesistenza dei lavori effettuati dalla stessa presso il giardino del *Parte_1*

Nello specifico sottolineava come parte opposta non avesse, infatti, prodotto nessun documento a dimostrazione dell'incarico ricevuto, limitandosi ad allegare le fatture di spesa che essendo state contestate, non risultavano idonee a fornire alcuna prova circa l'esistenza del rapporto sostanziale posto alla base del credito vantato.

Parte opposta, nel costituirsi in giudizio, asseriva di essere stata contattata dalla titolare del *Organizzazione_1* di Via della Marrana n. 85 in Roma, la quale le aveva riferito che l'amministratore del Condominio, di Via Colle di Mezzo n. 13, l'aveva incaricata di ricercare un'impresa di giardinaggio capace di svolgere i lavori presso lo stabile anzidetto.

Pertanto, parte opposta sosteneva di aver effettuato un sopralluogo presso il Condominio a seguito del quale, tramite l'intermediazione della titolare del vivaio, aveva contattato l'amministratore del condominio al fine di inviargli un preventivo ed ottenere il suo consenso ad iniziare i lavori.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dell'amministratore a recarsi presso il *Parte_1* ed aver effettuato i lavori pattuiti nonché ulteriori opere di potatura e taglio non previste, secondo quanto sostenuto dalla *CP_1* , il *Parte_1* non aveva provveduto al pagamento delle somme pattuite ed indicate nel preventivo, oggetto del decreto ingiuntivo suddetto. Di qui l'azione monitoria.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, del 19.12.2018, il Giudice dava atto della mancata richiesta, di parte opposta, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnava i termini *ex* art. 183, comma 6, c.p.c. rinviando al giorno 11.03.2020.

Con le memorie istruttorie, parte opposta, non sfruttando la memoria n.1 per fornire precisazioni sul contestato rapporto sostanziale alla base della pretesa creditoria, si limitava a chiedere prova per testi.

Il Giudice, con ordinanza del 01.07.2020, ammetteva prova per testi per parte opposta, con due testi a scelta tra quelli indicati e l'altro nella persona del portiere dello stabile.

Il giorno 17.12.2020, veniva escusso solo il teste *Testimone_1* il Giudice a seguito dell'udienza di audizione testi dichiarava parte opposta decaduta dall'assunzione della prova testimoniale del *Per_1* ex art. 104 disp. att c.p.c. e fissava udienza di precisazione conclusioni.

Quest'ultima, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in attuazione del decreto n. 18 del 17.03.2020, veniva svolta mediante lo scambio di note a trattazione scritta; il Giudice dava atto che la sola parte opponente depositava note a trattazione scritta e assegnava i termini *ex* art. 190 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.

****

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Parte opposta non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale posto alla base della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del *Parte_1*

L'opposizione a decreto ingiuntivo, come ormai pacifico anche nella giurisprudenza di legittimità, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione di attore sostanziale, mentre parte opponente, nella veste di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o allegando fatti estintivi o modificativi del diritto stesso.

Pertanto il creditore, in qualità di attore sostanziale, è gravato dall'onere probatorio, circa i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avvalendosi degli ordinari mezzi previsti dalla legge.

Parte opponente, quindi, assume la posizione di convenuto sostanziale ed ha l'onere, invece, di prendere posizione e sui fatti posti a fondamento della domanda attorea.

Quest'ultimi, una volta contestata la loro efficacia o esistenza, devono essere ritenuti controversi e richiedono specifiche dimostrazioni a carico di parte opposta.

Orbene, nel caso specifico, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del rapporto contrattuale, dal quale sarebbe originato il credito vantato da parte opposta, ed

ha evidenziato la totale assenza di documenti scambiati tra le parti idonei a giustificare la pretesa creditoria.

Parte opposta, nel corso dell'intero giudizio, si è limitata a richiamare il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo senza fornire ulteriori elementi probatori idonei a fondare la propria pretesa ed a dimostrare l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale.

CP_1 ha, infatti, rappresentato soltanto lo svolgimento di alcune telefonate, con l'amministratore di condominio, contattato autonomamente ed anche tramite l'intermediazione del *Org_1* "*Org_1*", nelle quali sarebbe stato redatto ed accettato un preventivo e concordata la data di inizio dei lavori, circostanza questa smentita dall'opponente.

Tuttavia, da un alto, non è stato allegato alcun documento finalizzato a suffragare l'esistenza delle conversazioni intercorse tra le parti ed a confermare l'avvenuta stipula di un preventivo, né è stato altrimenti dimostrato che i lavori di giardinaggio si siano effettivamente svolti presso il Condominio parte in causa ovvero siano stati convenuti in altro modo.

In tal senso, il semplice richiamo compiuto da parte opposta alle fatture di spesa, sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, di cui peraltro non vi è traccia nell'odierno giudizio non essendo stato riversato in giudizio da parte opposta il fascicolo monitorio, non è idoneo a comprovare l'esistenza del presunto rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Difatti, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente (vedi Cass. 4592-2018), la fattura commerciale essendo un documento a formazione unilaterale attraverso la quale si rendono noti a controparte elementi negoziali di un rapporto contrattuale già costituito, nel momento in cui quest'ultimo viene contestato, ha valore di mero indizio e ad essa non può riconoscersi valore di piena prova.

Pertanto, la fattura costituisce una prova scritta idonea solo a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo, stante la natura interinale e sommaria della relativa cognizione, ma non può assumere il medesimo valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui, come evidenziato in precedenza, rimangono vigenti le ordinarie regole ed i principi probatori.

Infine, ulteriore conferma del mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte opposta, si evince dall'esame testimoniale svolto nei confronti del padre della

CP_1 , il quale, pur affermando di aver eseguito personalmente i lavori ha, tuttavia, riferito sui fatti di causa in modo assolutamente superficiale e lacunoso e senza ricordare con precisione le circostanze relative ai rapporti intrattenuti con l'amministratore del condominio.

Le spese di lite seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma nella causa iscritta al numero R.G. 46544 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018:

- Accoglie l'opposizione proposta da *Parte_1* in persona del l.r.p.t.;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 9329/18, emesso dal Tribunale di Roma in data 17.04.2018.
- Condanna *Parte_2* al pagamento delle spese di lite nei confronti di *Parte_1* per complessivi euro 4.500,00 di cui euro 800,00 per lo studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria. Accessori.

Roma, 13 maggio 2021

Il Giudice
Andrea Postiglione